

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3512/2537	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท บุญ เยี่ยม และ ส หาย จำกัด	โจทก์
	นาย สนิท เกษา สุวรรณ ๗	จำเลย

ป.อ. มาตรา 1 (9), มาตรา 264, มาตรา 265, มาตรา 268

ป.วิ.อ. มาตรา 39 (2), มาตรา 43, มาตรา 174 วรรคสี่

ในวันสืบพยานจำเลยแต่ละนัด จำเลยนำพยานเข้าสืบครั้งละ 1 ปาก คงมีการสืบพยาน 2 ปากเพียงครั้งเดียว และเลื่อนไปขอสืบพยานประเด็นอีกหลายปาก ซึ่งรวมพยาน 2 ปาก ที่ศาลชั้นต้นงดสืบด้วยศาลที่รับประเด็นไม่ได้สืบเพราะจำเลยไม่ไปศาล เมื่อส่งประเด็นคืนจำเลยขอเลื่อนคดีและแถลงรับรองว่าถึงวันนัดจำเลยไม่มีพยานมาสืบก็จะไม่ตั้งใจสืบ พอถึงวันนัดจำเลยไม่สามารถนำตัวพยานมาสืบได้ศาลชั้นต้นสอบจำเลยแล้วเห็นว่า พยานที่จำเลยจะขอสืบเป็นพยานแวดล้อมไม่ใช่ประเด็นหลักไม่เสียเปรียบในการต่อสู้คดี จึงถือว่าจำเลยไม่ตั้งใจสืบพยานทั้งสองปาก ตามเหตุผลดังกล่าวพอถือได้ว่าจำเลยมีพฤติการณ์ประวิงคดีที่ศาลชั้นต้นใช้ดุลพินิจงดสืบพยาน 2 ปากดังกล่าวจึงชอบแล้ว ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยฐานปลอมเอกสารสิทธิเป็น 3 กระหวง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 โดยปรับบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 ด้วยนั้นเห็นว่า เมื่อผิดบทเฉพาะตามมาตรา 265 แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องปรับบททั่วไปตามมาตรา 264 อีก เอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(9) หมายถึงเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่งสิทธิ แต่ใบเสนอราคาเป็นเพียงคำเสนอที่จะขายสินค้าให้แก่

โจทก์ร่วมยังไม่แน่ว่าโจทก์ร่วมจะตกลงซื้อหุ้นหรือไม่ ใบเสนอราคาดังกล่าวจึงมิใช่เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อสิทธิ มิใช่เอกสารสิทธิตามความในประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1(9) การกระทำของจำเลยซึ่งปลอมใบเสนอราคาและใช้เอกสารดังกล่าว จึงไม่เป็นการปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม คงเป็นความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 วรรคแรก 268 วรรคแรกประกอบมาตรา 264 วรรคแรก เท่านั้น ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยคืนเงินจำนวน 850,000 บาท แก่โจทก์ร่วม แต่โจทก์ร่วมได้ถอนคำร้องทุกข์ในความผิดฐานฉ้อโกงซึ่งเป็นความผิดอันยอมความได้ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาสืบคดีอาญามาฟ้องของโจทก์ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอให้บังคับจำเลยใช้เงินคืนแก่โจทก์ร่วม

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268, 341, 83, 91 และให้จำเลยคืนเงินจำนวน 900,000 บาทแก่ผู้เสียหาย

จำเลยให้การปฏิเสธ

ระหว่างพิจารณา บริษัทบุญเยี่ยมและสหาย จำกัด ผู้เสียหายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264 วรรคแรก, 265, 268 วรรคสอง, 341, 83, 91 แต่ให้ลงโทษตามมาตรา 268 วรรคสอง ประกอบมาตรา 265 อันเป็นบทหนัก และให้เรียงกระทงลงโทษโดยให้

ลงโทษจำเลยกระทงละ 2 ปี รวม 3 กระทงเป็นโทษจำคุก 6 ปี ให้จำเลยคืนเงิน
จำนวน 900,000 บาท แก่โจทก์ร่วม

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยคืนเงินจำนวน 850,000 บาท แก่โจทก์
ร่วม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งลงชื่อในคำพิพากษาศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ฎีกาใน
ปัญหาข้อเท็จจริง

ระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา โจทก์ร่วมขอถอนคำร้องทุกข์ในความผิดฐาน
ฉ้อโกง โจทก์ไม่คัดค้าน สิทธินาคดีอาญามาฟ้องในความผิดดังกล่าวจึงระงับ ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 174วรรค
สี่ บัญญัติให้ศาลใช้ดุลพินิจว่าศาลควรจะสั่งงดสืบพยานที่จะต้องสืบต่อไปหรือไม่ ข้อที่
จำเลยจะขอสืบเป็นเรื่องปลายเหตุไม่เกี่ยวกับประเด็นโดยตรงว่าจำเลยได้กระทำความผิด
ตามฟ้องหรือไม่ตามรูปคดีจึงไม่จำเป็นต้องสืบพยานดังกล่าว ประกอบกับได้ความว่า
ศาลนัดสืบพยานจำเลยครั้งแรกวันที่ 3 มีนาคม 2532 จำเลยขอเลื่อนการสืบพยานไป
หลายครั้งในวันสืบพยานจำเลยแต่ละนัด จำเลยนำพยานเข้าสืบครั้งละ 1 ปาก คงมี
การสืบพยาน 2 ปาก เพียงครั้งเดียว และเลื่อนไปขอสืบพยานประเด็นอีกหลายปาก
ซึ่งรวมพยาน 2 ปาก ที่ศาลชั้นต้นงดสืบด้วย ศาลที่รับประเด็นไม่ได้สืบเพราะจำเลย
ไม่ไปศาล เมื่อส่งประเด็นคืน จำเลยขอเลื่อนและแถลงรับรองว่าถึงวันนัดจำเลยไม่มี
พยานมาสืบก็จะไม่ตั้งใจสืบ พอถึงวันนัดจำเลยไม่สามารถนำตัวพยานมาสืบได้ ศาล
ชั้นต้นสอบจำเลยแล้วเห็นว่า พยานที่จำเลยจะขอสืบเป็นพยานแวดล้อมไม่ใช่ประเด็น

หลักไม่เสียเปรียบในการต่อสู้คดีจึงถือว่าจำเลยไม่ตั้งใจสืบพยานทั้งสองปาก ตาม เหตุผลดังกล่าวพอถือได้ว่าจำเลยมีพฤติการณ์ประวิงคดี ที่ศาลชั้นต้นใช้ดุลพินิจงดสืบ พยานจำเลย 2 ปากดังกล่าวจึงชอบแล้ว

แล้ววินิจฉัยต่อไปว่า ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาลงโทษจำเลยฐานปลอมเอกสาร สิทธิเป็น 3 กระทง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265 โดยปรับบทลงโทษตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 ด้วยนั้น เห็นว่าเมื่อผิดบทเฉพาะตามมาตรา 265 แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องปรับบททั่วไปตามมาตรา 264 อีก ส่วนที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า โใบเสนอราคาเอกสารหมายเลข 5 มีข้อความมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้น ระหว่างบุคคลเพื่อจะก่อซึ่งสิทธิและมีข้อความชัดเจนแน่นอนมีลักษณะเป็นคำเสนอ จึงเป็นเอกสารสิทธินั้น เห็นว่า "เอกสารสิทธิ" ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 1(9) หมายถึงเอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวนหรือระงับซึ่ง สิทธิ แต่ใบเสนอราคา เอกสารหมายเลข 5 เป็นเพียงคำเสนอที่จะขายหินให้แก่โจทก์ ร่วมยังไม่แน่ว่าโจทก์ร่วมจะตกลงซื้อหินหรือไม่ โใบเสนอราคาดังกล่าว จึงมิใช่ เอกสารที่เป็นหลักฐานแห่งการก่อสิทธิ มิใช่เอกสารสิทธิตามความในประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 1(9) การกระทำของจำเลยซึ่งปลอมเอกสารหมายเลข 5 และใช้ เอกสารดังกล่าวจึงไม่เป็นการปลอมเอกสารสิทธิและใช้เอกสารสิทธิปลอม คงเป็น ความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 วรรคแรก 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 264 วรรคแรก เท่านั้น ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืนตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นว่า การกระทำของจำเลยตามเอกสารหมายเลข 5 เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 268 วรรคสองและที่ ศาลอุทธรณ์ลงโทษจำคุกจำเลยกระทงละ 2 ปี นั้น เนื่องจากโจทก์ร่วมได้ถอนคำร้อง ทุกข้อในความผิดฐานฉ้อโกงและขอให้ลงโทษจำเลยสถานเบาและขอให้รอกการลงโทษ ในความผิดฐานปลอมและใช้เอกสารปลอมเห็นว่าพฤติการณ์ไม่ร้ายแรง ประกอบกับ

โจทก์ร่วมไม่ตั้งใจให้จำเลยต้องรับโทษ จึงเห็นสมควรวางโทษให้เบาลง และเพื่อให้โอกาสจำเลยกลับตัวเป็นพลเมืองดี จึงรอกการลงโทษให้

อนึ่ง ตามที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยคืนเงินจำนวน 850,000 บาท แก่โจทก์ร่วมนั้น เนื่องจากโจทก์ร่วมได้ถอนคำร้องทุกข์ในความผิดฐานฉ้อโกงซึ่งเป็นการผิดอันยอมความได้ ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกาสืบหาข้อเท็จจริงมาฟ้องของโจทก์ย่อมระงับไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 39(2) โจทก์จึงไม่มีสิทธิขอให้บังคับจำเลยใช้เงินคืนแก่โจทก์ร่วม

พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264 วรรคแรก, 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 264 วรรคแรก ลงโทษตามมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 264 วรรคแรก ตามมาตรา 268 วรรคสอง กระทั่งหนึ่งจำคุก 1 ปี และจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 265, 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 ลงโทษตามมาตรา 268 วรรคแรก ประกอบมาตรา 265 ตามมาตรา 268 วรรคสอง เป็น 2 กระทั่ง จำคุกกระทักละ 1 ปี รวมเป็นจำคุก 3 ปี โทษจำคุกให้รอกการลงโทษมีกำหนด 2 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ยกคำขอของโจทก์ที่ขอให้จำเลยคืนเงินแก่โจทก์ร่วม

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น
